

Visual Identity Design Agreement عقد تصميم الهوية البصرية

ملحق رقم (3) الاعتمادات وإدارة التنفيذ

يرتبط هذا الملحق بعقد تصميم الهوية البصرية المبرم بين الطرفين بتاريخ (...../...../.....)، ويُعد جزءاً لا يتجزأ منه ومكملاً ومفسراً لأحكامه، ويُقرأ ويُطبق بالاشتراك مع العقد الأصلي والملحقين رقمي (1) و(2).
ويقتصر الغرض من هذا الملحق على توثيق وإثبات إجراءات تنفيذ المشروع، واعتماد المراحل، وإثبات المراجعات، وطلبات التعديل، والقرارات التنفيذية، وسجل الاعتمادات أثناء سير المشروع، ولا ينشئ بذاته أي حق أو التزام أو تعديل في نطاق العمل أو المقابل المالي أو مدة التنفيذ أو انتقال حقوق الملكية الفكرية إلا إذا تم ذلك وفقاً للإجراءات والأحكام المنصوص عليها بالعقد وملحقاته.

رقم الملحق: ()

رقم الإصدار: (.....)

تاريخ تحرير الإصدار: / / 20م

وفي حال تحرير أكثر من إصدار لهذا الملحق، يُعتمد بآخر إصدار موقع من الطرفين أو معتمد بالوسائل الإلكترونية المنصوص عليها بالعقد، وذلك في حدود البيانات التي تناولها بالتعديل أو الإضافة فقط، مع بقاء باقي البيانات السابقة صحيحة وناظفة فيما لم يرد بشأنه تعديل.

المادة الأولى: بيانات المشروع

اسم المشروع:

(.....)

اسم العلامة التجارية (إن وجدت):

(.....)

رقم العقد الأصلي:

(.....)

تاريخ العقد الأصلي:

(...../...../.....)

اسم المسؤول المخول بالاعتماد من الطرف الأول ان وجد:

(.....)

الصفة الوظيفية:

(.....)

وسيلة الاعتماد الرسمية:

☐ البريد الإلكتروني المعتمد. ☐ المنصة الإلكترونية. ☐ نموذج اعتماد إلكتروني.

☐ أخرى: (.....)

ولا يُعتمد بأي اعتماد أو تعديل أو تعليمات أو ملاحظات أو طلبات تصدر من غير الشخص أو الجهة المخولة بالاعتماد، إلا إذا وافق عليها الطرف الثاني كتابةً، أو ثبت صدورهما من ممثل يملك قانوناً أو تعاقدًا سلطة الاعتماد.

المادة الثانية: سجل اعتماد مراحل المشروع

تُعتمد مراحل المشروع وفقاً للمراحل المحددة بملحق نطاق العمل (الملحق رقم 1)، ويُثبت اعتماد كل مرحلة في السجل الآتي:

رقم المرحلة	وصف المرحلة وفقاً للملحق (1)	تاريخ الاعتماد	تاريخ التسليم	حالة المرحلة
				☐ معتمدة ☐ معتمدة مع ملاحظات ☐ غير معتمدة
				☐ معتمدة ☐ معتمدة مع ملاحظات ☐ غير معتمدة

توقيع الطرف الثاني

توقيع الطرف الاول

☐ معتمدة مع ملاحظات				
☐ غير معتمدة				
☐ معتمدة مع ملاحظات				
☐ غير معتمدة				

ويُعد اعتماد المرحلة قبولاً لها في حدود الأعمال التي شملها الاعتماد فقط.
وإذا كانت حالة المرحلة (معتمدة مع ملاحظات)، فتقتصر الملاحظات على ما يُثبت بسجل جولات المراجعة الوارد بالمادة الثالثة، ولا يترتب على هذا الاعتماد إعادة فتح المرحلة فيما يجاوز تلك الملاحظات.
أما إذا كانت حالة المرحلة (غير معتمدة)، فلا يبدأ تنفيذ المرحلة التالية إلا بعد إعادة تقديم المرحلة محل الاعتماد، أو باتفاق الطرفين كتابيةً على خلاف ذلك، وذلك دون إخلال بأحكام المراجعات ومدد التنفيذ الواردة بالعقد والملحق رقم (1).

المادة الثالثة: سجل جولات المراجعة

تثبت جميع جولات المراجعة الخاصة بكل مرحلة وفقاً للبيانات الآتية:
رقم المرحلة: (.....)
رقم جولة المراجعة: (.....)
تاريخ إرسال المرحلة: / / 20م
آخر موعد لإرسال الملاحظات: / / 20م
تاريخ استلام الملاحظات: / / 20م
وسيلة إرسال الملاحظات: ☐ البريد الإلكتروني المعتمد. ☐ المنصة الإلكترونية. ☐ النموذج الإلكتروني.
☐ أخرى: (.....)
الملاحظات:
.....
ويقصد بجولة المراجعة قائمة واحدة مجمعة وواضحة تتضمن جميع الملاحظات الخاصة بالمرحلة محل المراجعة، وترسل دفعة واحدة عبر وسيلة الاعتماد الرسمية المحددة بالعقد.
ولا تُعد الرسائل المتفرقة أو الملاحظات اللاحقة أو التعليقات الجديدة جولة مراجعة واحدة، ما لم يقبل الطرف الثاني كتابياً احتسابها كذلك.
ويلتزم الطرف الأول بإرسال قائمة الملاحظات خلال المدة المحددة بملحق نطاق العمل (الملحق رقم 1)، ويُعد انقضاء تلك المدة دون إرسال الملاحظات اعتماداً نهائياً للمرحلة، ما لم يتفق الطرفان كتابيةً على خلاف ذلك.

المادة الرابعة: سجل طلبات التعديل

إذا طلب الطرف الأول تعديلاً أو خدمة إضافية أثناء تنفيذ المشروع، يثبت الطلب وفقاً للنموذج الآتي:
رقم الطلب: (.....)
رقم المرحلة المرتبط بها: (.....)
تاريخ الطلب: / / 20م
وصف الطلب:
.....
سبب الطلب:
.....
هل يخرج الطلب عن نطاق العمل؟
☐ نعم. ☐ لا.
قرار الطرف الثاني: ☐ مقبول. ☐ مرفوض. ☐ يحتاج دراسة.
ملاحظات الطرف الثاني:
.....

ويقتصر هذا النموذج على إثبات واقعة تقديم الطلب والقرار الصادر بشأنه. أما إذا تترتب على الطلب تعديل نطاق العمل أو المقابل المالي أو مدة التنفيذ أو أي التزام تعاقدي آخر، فلا ينتج هذا الطلب أثره بمجرد إثباته بهذا الملحق، وإنما يجب إجراء التعديل وفقاً للإجراءات والأحكام المنصوص عليها بالعقد والملحق رقم (2)، ويظل هذا السجل مجرد وسيلة لإثبات الواقعة وتسلسلها الزمني.

المادة الخامسة: سجل القرارات والاعتمادات

يخصص هذا السجل لإثبات جميع القرارات أو التعليمات أو الاعتمادات أو الموافقات أو التوجيهات التنفيذية الصادرة أثناء تنفيذ المشروع.

التاريخ	رقم المرحلة / رقم الطلب	البيان أو القرار	وسيلة الاعتماد	الجهة المصدرة	المرجع

ويُعد هذا السجل المرجع الرسمي لجميع القرارات والتعليمات والاعتمادات المتعلقة بتنفيذ المشروع، ويُعد بأخر قرار أو اعتماد ثابت به متى كان صادرًا أو معتمدًا وفقاً لأحكام العقد.

ولا يترتب على أي بيان أو قرار أو اعتماد مثبت بهذا السجل تعديل المقابل المالي أو مدة التنفيذ أو انتقال الحقوق أو تعديل نطاق العمل، إلا إذا تم ذلك صراحةً وفقاً للإجراءات والأحكام المنصوص عليها بالعقد والملحقين رقمي (1) و(2).

المادة السادسة: أحكام خاصة بهذا الجزء

يُعد هذا الجزء سجلاً تنفيذياً لتوثيق مراحل تنفيذ المشروع، ولا ينشئ بذاته أي حقوق أو التزامات جديدة تخالف ما ورد بالعقد أو ملحقاته. وتُفسر جميع البيانات والنماذج الواردة به في ضوء أحكام العقد الأصلي، وعلى الأخص الأحكام المتعلقة بنطاق العمل، والمراجعات، ومدد التنفيذ، والإخطارات، والأعمال الإضافية، والمقابل المالي.

وفي حال وجود تعارض يتعلق بطريقة إثبات أو توثيق أي إجراء تنفيذي، تُطبق أحكام هذا الملحق بوصفه السجل التنفيذي للمشروع، أما إذا تعلق التعارض بنطاق العمل أو المقابل المالي أو مدة التنفيذ أو انتقال الحقوق أو أي حكم موضوعي آخر، فتطبق الأحكام المنظمة لذلك بالعقد الأصلي والملحقين رقمي (1) و(2)، كل في نطاقه.

ولا يعتد بأي اعتماد أو تعديل أو قرار أو طلب أو محضر أو بيان يرد بهذا الملحق ما لم يكن موقعاً من الطرفين، أو صادرًا أو معتمدًا بالوسائل الإلكترونية المتفق عليها في العقد، وفي الحدود التي يجيزها القانون.

كما لا يترتب على هذا الملحق إلغاء أو تعديل أي حكم من أحكام العقد أو الملحقين السابقين إلا بالقدر الذي يتم فيه التعديل صراحةً ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها فيهما.

المادة السابعة: محضر اعتماد المرحلة

يحرر هذا المحضر عند انتهاء تنفيذ أي مرحلة من مراحل المشروع المحددة بالملحق رقم (1)، ويُستخدم لإثبات اعتماد المرحلة أو رفضها أو اعتمادها مع الملاحظات.

أولاً: بيانات المرحلة:

رقم المرحلة وفقاً للملحق رقم (1):

اسم المرحلة:

رقم جولة المراجعة المرتبطة بها:

تاريخ التسليم: 20 / /

تاريخ الاعتماد أو الرد: 20 / /

اسم الشخص الذي قام بالاعتماد:

صفته:

ثانيًا: حالة المرحلة

☐ معتمدة نهائيًا. ☐ معتمدة مع الملاحظات. ☐ غير معتمدة.

ثالثًا: الملاحظات (إن وجدت):

رابعًا: آثار الاعتماد : إذا تم اعتماد المرحلة نهائيًا، أو اعتمادها مع الملاحظات، فيُعد ذلك قبولًا للأعمال التي شملها الاعتماد في حدود ما ورد بهذا المحضر فقط.

أما إذا كانت المرحلة (معتمدة مع ملاحظات)، فتقتصر المراجعات اللاحقة على الملاحظات المثبتة بهذا المحضر، ولا يجوز إضافة ملاحظات جديدة تتعلق بذات المرحلة إلا إذا وافق الطرف الثاني كتابةً.

أما إذا كانت المرحلة (غير معتمدة)، فتطبق عليها أحكام المراجعات المنصوص عليها بالعقد والملحق رقم (1)، ولا يبدأ تنفيذ المرحلة التالية إلا بعد إعادة تقديم المرحلة محل الاعتماد أو باتفاق الطرفين كتابةً على خلاف ذلك.

ولا يترتب على اعتماد المرحلة بذاته انتقال أي من حقوق الملكية الفكرية، أو استحقاق أي دفعة مالية، أو تعديل مدة التنفيذ، أو تعديل نطاق العمل، إلا إذا نص العقد أو الملحق رقم (2) أو هذا المحضر صراحةً على خلاف ذلك.

المادة الثامنة: محضر التسليم النهائي

يُحرر هذا المحضر عند انتهاء المشروع بالكامل أو انتهاء الجزء المتفق على تسليمه.

أولاً: بيانات المشروع

اسم المشروع:

رقم الإصدار النهائي:

تاريخ التسليم النهائي: / / 20

ثانيًا: المخرجات المسلمة

☐ جميع المخرجات المحددة بالملحق رقم (1).

أو

المخرجات التي تم تسليمها:

ثالثًا: الملفات المسلمة

☐ PDF ☐ PNG ☐ JPG ☐ SVG ☐ AI ☐ PSD ☐ FIG ☐ INDD ☐ Canva ☐ ZIP

☐ رابط مستودع المشروع (Repository) ☐ ملفات أخرى:

رابعًا: وسيلة التسليم

☐ البريد الإلكتروني. ☐ رابط تحميل. ☐ منصة إدارة المشروع. ☐ وحدة تخزين إلكترونية.

☐ وسيلة أخرى:

خامسًا: إقرار الاستلام : يقر الطرف الأول بأنه استلم المخرجات والملفات الموضحة بهذا المحضر بالحالة المتفق عليها، ويعد هذا المحضر قرينة على استلامها بالحالة الظاهرة وقت التسليم.

ولا يخل هذا الإقرار بحق الطرف الأول في التمسك بأي عيب خفي أو مخالفة جوهرية يثبت وجودها وفقًا لأحكام العقد أو القانون.

ولا يعد هذا المحضر بذاته دليلًا على انتقال حقوق الملكية الفكرية أو تسليم الملفات المصدريّة أو منح أي ترخيص يتجاوز ما ورد بالعقد أو الملحق المرتبطة به.

المادة التاسعة: محضر انتقال حقوق الملكية الفكرية أو منح الترخيص

يستخدم هذا المحضر لتوثيق الحقوق التي انتقلت إلى الطرف الأول أو التراخيص التي مُنحت له بعد تحقق الشروط المنصوص عليها بالعقد.

أولاً: شرط انتقال الحقوق

- ☐ تم سداد كامل المقابل المالي.
- ☐ لم يتم سداد كامل المقابل المالي.
- ولا تنتقل أي حقوق أو تراخيص قبل تحقق الشروط المقررة بالعقد.

ثانياً: نوع الحق الموثق

- ☐ انتقال ملكية كاملة وفقاً للعقد.
- ☐ تم الاتفاق على منح ترخيص حصري وفقاً للعقد أو ملحق مستقل.
- ☐ تم الاتفاق على منح ترخيص غير حصري وفقاً للعقد أو ملحق مستقل.
- ☐ حق استخدام فقط وفقاً للعقد.
- ☐ وفقاً لما تم الاتفاق عليه بالعقد أو بملحق مستقل.

ثالثاً: نطاق الحق

يشمل الحق أو التراخيص العناصر الآتية:

العنصر	يشمله الحق
الشعار	☐
الهوية البصرية	☐
دليل الهوية البصرية	☐
المطبوعات	☐
قوالب وسائل التواصل الاجتماعي	☐
الملفات المصدرة	☐
ملفات الطباعة	☐
ملفات الاستخدام الرقمي	☐
أخرى:	☐

رابعاً: الاستثناءات

- لا يشمل هذا المحضر أي حقوق أو عناصر أو ملفات أو تراخيص لم يشملها الاتفاق، وعلى الأخص:
- ☐ المسودات. ☐ النماذج الأولية. ☐ الأعمال غير المعتمدة. ☐ الأعمال غير المسددة.
- ☐ الملفات المصدرة غير المتفق على تسليمها. ☐ الخطوط. ☐ الصور. ☐ العناصر أو التراخيص المملوكة للغير.
- ☐ البرمجيات أو الأكواد أو الأدوات المملوكة للغير. ☐ أخرى:

المادة العاشرة: الأحكام العامة الخاصة بهذا الجزء

يُعد هذا الجزء سجلاً تنفيذياً للمشروع، ويهدف إلى توثيق جميع إجراءات الاعتماد والتسليم وانتقال الحقوق وغيرها من الوقائع التنفيذية التي تتم أثناء تنفيذ العقد.

ولا يجوز تعديل نطاق العمل أو المقابل المالي أو مدة التنفيذ أو انتقال الحقوق أو أي من الالتزامات الجوهرية الواردة بالعقد أو بالملحقين رقمي (1) و(2) من خلال أي نموذج من النماذج الواردة بهذا الملحق، إلا إذا تضمن النموذج اتفاقاً كتابياً صريحاً موقعاً من الطرفين، أو تم اعتماده بالوسائل الإلكترونية المنصوص عليها بالعقد، وفي الحدود التي يجيزها القانون.

وتُعد النماذج الواردة بهذا الملحق وسائل لإثبات الوقائع التي دونت بها، ويجوز استخدامها ورقياً أو إلكترونياً أو من خلال المنصة الإلكترونية أو أي وسيلة تواصل معتمدة بين الطرفين وفقاً لأحكام الإخطارات والمراسلات الواردة بالعقد. وتقتصر قواعد الأولوية الواردة في هذه المادة على النماذج والإجراءات التنفيذية المثبتة بهذا الملحق، ولا تمس قواعد الأولوية الخاصة بنطاق العمل أو المقابل المالي أو مدة التنفيذ أو غيرها من الأحكام الموضوعية المنظمة بالعقد أو بالملحقين رقمي (1) و(2). ويُحرر هذا الملحق بالبيانات الآتية:

رقم الملحق: (3)

رقم الإصدار: (.....)

تاريخ تحرير الإصدار: / / 20م

وفي حال تحرير إصدار لاحق لهذا الملحق، يُعتد بأخر إصدار موقع من الطرفين أو معتمد بالوسائل الإلكترونية المنصوص عليها بالعقد، وذلك في حدود ما تضمنه من تعديل أو استكمال، مع بقاء جميع الوقائع والإجراءات السابقة صحيحة ومنتجة لآثارها فيما لم يرد بشأنه تعديل.

التوقيعات

يقر الطرفان بأن جميع البيانات والمحاضر والنماذج المثبتة بهذا الملحق قد تمت مراجعتها واعتمادها، وأن توقيعيهما أو اعتمادهما الإلكتروني عليها يُعد موافقة نهائية على ما ورد بها في حدود ما توثقه من وقائع وإجراءات، وذلك دون إخلال بأحكام العقد وملحقاته.

الطرف الأول (العميل)	الطرف الثاني (المصمم)
الاسم:	الاسم:
الصفة :	الصفة :
التوقيع:	التوقيع:
البصمة:	البصمة :